

ENERGIEBERATERVERTRAG FÜR WOHNGEBÄUDE

Zwischen

(Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

(Telefon, E-Mail-Adresse)

- nachfolgend Auftraggeber genannt -

Und

Lukas Spaderna, Ziegelanger 5, 96250 Oberbrunn

(09573/2225410, Lukas@spaderna.Org)

- nachfolgend Auftragnehmer genannt

–

wird folgender Energieberatervertrag geschlossen:

1. Vertragsgegenstand; Ziele der Energieberatung

Vertragsgegenstand sind die folgenden Leistungen im Zuge der Energieberatung für die Immobilie / das Bauvorhaben an der folgenden Adresse:

zur Umsetzung nachfolgend genannter wesentlicher Leistungen des Auftraggebers

1.1 Erstellung eines Sanierungsfahrplans (entsprechend Punkt 2.1 unter „Leistungen des Auftragnehmers“)

Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass hiermit die wesentlichen Zielvorstellungen des Auftraggebers für die Erfüllung dieses Vertrags vereinbart sind. Im Folgenden sollen zur Konkretisierung die zu erbringenden Leistungen näher umrissen werden:

2. Leistungen des Auftragnehmers

2.1. Erstellung eines Sanierungsfahrplans:

- 2.1.1.** Aufnehmen von Gebäudedaten auf Basis vorhandener Unterlagen (Pläne/ Dokumentationen) und einer Vor-Ort-Begehung (Sichtprüfung)
- 2.1.2.** Erstellen einer Energiebilanz des „Ist-Zustandes“
- 2.1.3.** Berechnung von geeigneten energetischen Sanierungsmaßnahmen
- 2.1.4.** Beschreibung von geeigneten energetischen Sanierungsmaßnahmen
- 2.1.5.** Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (ISFP)
 - 2.1.5.1.** Vordimensionieren energetisch relevanter Bauteile; Abstimmen erforderlicher Dämmmaßnahmen, Lage und Dicke erforderlicher Dämmschichten; Auflisten der Bauteile der wärmeübertragenden Umfassungsflächen mit Vorbemessung erforderlicher Dämmschichtdicken und Materialeigenschaften
 - 2.1.5.2.** Bereitstellung von Informationen zu Dämmschichtdicken, Materialeigenschaften, Systemeigenschaften an den Bauherren
- 2.1.6.** Präsentation des individuellen Sanierungsfahrplans (Telefonisch. oder in unserem Büro)

3. Aufgaben und Pflichten des Auftraggebers

- 3.1.** Folgende Unterlagen sind dem Auftragnehmer unverzüglich nach Vertragsschluss, spätestens innerhalb einer Frist von 14 Werktagen nach Vertragsschluss in Papierform oder digitaler Form zu übergeben:
 - 3.1.1.** X Planunterlagen zum Gebäude:
 - Grundrisse M 1:50 oder 1:100
 - Ansichten M 1:50 oder 1:100
 - Schnitte M 1:50 oder 1:100 (mindestens ein Längs- und ein Querschnitt)
 - 3.1.2.** X Detailzeichnungen von Anschlussdetails (z.B. Dach-/ Attikaausbildung, Bauteilanschlüsse, Durchdringungen der Luftdichtheitsebene, ...)
 - 3.1.3.** X Lageplan
 - 3.1.4.** X Vollmacht/en bzgl. Akteneinsicht, Antragstellung Förderprogramme u.a.
 - 3.1.4.1.** Die letzten beiden Energierechnungen (Öl-Rechnung, Gas-Rechnung, Fernwärmebezug, Holz, Strom, usw.)
 - 3.1.5.** X Schornsteinfegerprotokoll
- 3.2.** Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer bzgl. der Beantragung von staatlichen und sonstigen Fördermitteln schriftlich per Mail zu informieren, dass Fördermittel durch ihn beantragt werden sollen. Sollte die Info zur Antragsstellung auf Fördermittel nicht schriftlich per Mail und mindestens 7 Werktage vor Beauftragung von Handwerkern / Maßnahmenbeginn erfolgen, kann keine Beantragung auf Förderung gewährleistet werden. Im Falle einer verspäteten Info zur Antragsstellung bzw. eine verspätete Bereitstellung für die Antragsstellung benötigten Infos / Unterlagen oder eine Information zur Antragsstellung über einen anderen Kommunikationsweg statt per Mail erfolgen, entbindet dies den Auftragnehmer von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Auftraggeber.
- 3.3.** Erfolgt die Antragstellung von staatlichen Fördermitteln durch den Auftragnehmer, hat der Auftraggeber die Antragsstellung auf Fördermittel innerhalb von 5 Werktagen zu prüfen und – sofern die Antragsstellung fehlerhaft ist – diesen Fehler dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich per Mail mitzuteilen. Teilt der Auftraggeber dem Aufnehmer keine

Korrekturen mit, gilt die Antragsstellung als richtig beantragt. Sollte sich die Antragsstellung gegenüber der Förderstelle als fehlerhaft herausstellen, gehen die Konsequenzen zu Lasten des Auftraggebers.

3.4. Folgende Unterlagen sind zur Antragsstellung auf Fördermittel durch den Auftraggeber schriftlich per Mail mitzuteilen:

- Vollmacht vom Bafa (die aktuellste Version ist auf der Webseite vom Bafa (www.bafa.de) herunterzuladen) oder die Vollmacht von der KfW (die aktuellste Version ist auf der Webseite vom Bafa (www.kfw.de) herunterzuladen).
- Info, welche Gewerke beauftragt werden sollen
- Info, in welcher Höhe Fördermittel beantragt werden sollen (aufgeteilt auf jedes Gewerk)
- Info, welcher KfW-Standard angestrebt werden soll

3.5. Bzgl. der Abrechnung der beantragten Zuschüsse gegenüber der Förderstelle ist der Auftraggeber verpflichtet dem Auftragnehmer den Abschluss der ausgeführten Maßnahmen zeitnah – spätestens jedoch 10 Tage nach Fertigstellung - mitzuteilen, sodass eine fristgerechte Abrechnung der entstandenen förderfähigen Kosten mit der Förderstelle gewährleistet werden kann. Für die Abrechnung mit der Förderstelle hat der Auftraggeber folgende Unterlagen bereitzustellen:

- Die Bestätigung wahrheitsgemäßer Angaben
- Die Rechnung/en zu den installierten Anlagen inkl. aller dazugehörigen Zahlungsnachweise
- Die Rechnung/en zu den umgesetzten Baumaßnahmen inkl. aller dazugehörigen Zahlungsnachweise
- Die Rechnung/en zu der umgesetzten Heizungsoptimierung bei einem Heizungstausch inkl. aller dazugehörigen Zahlungsnachweise
- Die Fachunternehmererklärung/en
- Sonstige Kaufbelege / Entsorgungsbelege / Zahlungsbelege oder Abrechnungen

3.6. Die benötigten Unterlagen sind per Mail in eingescannter Form zu übermitteln. Eine fristgerechte Abrechnung des Energieberaters gegenüber der Förderstelle kann nur dann gewährleistet werden, wenn **alle** Unterlagen **spätestens 4 Wochen nach Fertigstellung** beim Auftragnehmer vorliegen. Sollten die Unterlagen nicht bis zur vorstehenden Frist dem Auftragnehmer vorgelegt worden sein, entbindet dies den Auftragnehmer von Schadensersatzansprüchen hinsichtlich entgangener Förderungen.

3.7. Darüber hinaus hat der Auftraggeber folgende Pflichten zu erfüllen:

- Der Auftraggeber hat den Fachunternehmer bzgl. der zu erstellenden Heizlastberechnung darüber zu informieren, dass dieser diese bei Auslegung, Planung und Einbau auf Anwendbarkeit zu prüfen hat.
- Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer nach entsprechenden Bauabschnitten (z.B. Fenstertausch, Abräumen der Außenwanddämmung, Dachdämmung, usw.) 14 Tage vor der Bauausführung zu informieren. Sollte der Auftraggeber eine rechtzeitige Terminankündigung einer Bauausführung vergessen, kann nicht gewährleistet werden, dass eine Vor-Ort-Kontrolle durch den Auftragnehmer erfolgen kann. Zudem ist dann nicht gewährleistet, dass eine vollumfängliche Baudokumentation durch den Energieberater erfolgen kann, wodurch ein Verlust der beantragten Förderung einhergehen kann. Die Informationspflicht liegt vollumfänglich beim Auftraggeber.

4. Honorar; Abschlagszahlungen

4.1.1. Der Auftragnehmer erhält für die Erstellung eines **Sanierungsfahrplans** folgendes Honorar:

4.1.2. Folgendes Honorar gilt für ein und zwei Familienhäuser:

Vereinbartes Honorar für die Beratungstätigkeit:	1700€
Bundeszuschuss nach Ziffer 4. Der Richtlinie:	650€
Eigenanteil des Beratungsempfängers:	1050€

Folgendes Honorar gilt für Mehrfamilienhäuser:

Vereinbartes Honorar für die Beratungstätigkeit:	2500€
Bundeszuschuss nach Ziffer 4. Der Richtlinie:	850€
Eigenanteil des Beratungsempfängers:	1650€

4.2. Leistungen von Energieberatern können von staatlicher Seite bezuschusst werden. Wenn es staatliche Zuschüsse gibt, sind diese unter dem Punkt 4.1 ff direkt ausgewiesen. Der Auftraggeber hat bei Gewährung eines Zuschusses dennoch das Gesamthonorar gegenüber dem Auftragnehmer zu entrichten, der staatliche Zuschuss wird dem Auftraggeber von der (staatlichen) Förderstelle erstattet. Sollte der Zuschuss von staatlicher Seite aus nicht gewährt werden, hat der Auftraggeber dennoch das volle Gesamthonorar gegenüber dem Auftragnehmer zu entrichten; es gibt keine Rückerstattungsansprüche von Seiten des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer.

5. Änderung von Leistungszielen und -umfang; Nachträge

- 5.1.** Verlangt der Auftraggeber nach Vertragsabschluss eine Änderung bereits vereinbarter Ziele oder des vereinbarten Leistungsumfangs werden sich die Vertragspartner vor Ausführung dieser Leistungen über die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung vereinbaren. Die Änderungen sind schriftlich festzuhalten und gesondert zu vergüten.

6. Abnahme; Verjährung

- 6.1.** Die Parteien vereinbaren eine förmliche Abnahme. Der Auftraggeber wird diese innerhalb einer Frist von 30 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftragnehmer durchzuführen.
- 6.2.** Soweit keine förmliche Abnahme vereinbart ist und wird auch sonst keine Abnahme verlangt, gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf einer angemessenen Frist von 15 Werktagen nach Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung oder alternativ mit der Zahlung der entsprechenden Rechnung, es sei denn, der Auftraggeber verweigert die Abnahme innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels.
- 6.3.** Ansprüche des Auftraggebers aus diesem Vertrag verjähren nach einem Jahr, soweit nach den gesetzlichen Vorschriften keine anderen Verjährungsfristen vorgesehen sind.

7. Rechnungsstellung

- 7.1.** Die Rechnungsstellung erfolgt direkt nach Leistungserbringung. Bei begleitenden Leistungen, wie beispielsweise Baubegleitungen, die sich über eine Zeitdauer von mehr als zwei Wochen erstrecken, ist der Auftragnehmer berechtigt, Teilrechnungen mit dem Auftraggeber abzurechnen. Das Zahlungsziel ist der jeweiligen Rechnung zu entnehmen.
- 7.2.** Der Auftraggeber ist einverstanden, dass Rechnungen auch auf elektronischem Weg übermittelt werden können.

8. Mängelansprüche und Haftung

- 8.1.** Falls der Auftragnehmer wegen Schäden am Bauwerk in Anspruch genommen wird, kann er verlangen, dass der Auftraggeber ihm die Möglichkeit einräumt, die für die Schadensbeseitigung erforderlichen Planungsleistungen selbst zu erbringen anstatt der hierfür erforderlichen Kosten zu tragen.
- 8.2.** Haftet der Auftragnehmer für einen von ihm schuldhaft verursachten Mangel bzw. Schaden gesamtschuldnerisch neben einem anderen an dem Bauvorhaben Beteiligten, insbesondere einem ausführenden Bauunternehmen, kann er verlangen, dass der Auftraggeber zunächst vorrangig den anderen Beteiligten in Anspruch nimmt.
- 8.3.** Im Übrigen richten sich die Mängelansprüche des Auftraggebers nach den gesetzlichen Vorschriften.

9. Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen.

- 9.1.** Die Deckungssummen dieser Versicherung betragen:

für Vermögensschäden: _____ 300.000 [EUR]

10. Kündigung

- 10.1.** Der Vertrag erlangt mit beiderseitiger Unterschrift Rechtskraft und ist für den Auftraggeber und Auftragnehmer nur bei wichtigem Grunde kündbar.
- 10.2.** Die Kündigung bedarf der Schriftform (§ 650h BGB). Kündigen die Vertragspartner aus wichtigem Grund hat dies nach Maßgabe von § 314 BGB zu erfolgen.
- 10.3.** Kündigt der Auftraggeber ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes (freie Kündigung), hat der Auftragnehmer Anspruch auf die vereinbarte Vergütung. Dabei muss er sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er in Folge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart. Die Parteien sind sich einig, dass abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass dem Auftragnehmer für den noch nicht erbrachten Leistungsteil 75 % der hierauf entfallenden Vergütung zusteht.
- 10.4.** Soweit der Auftragnehmer aus einem wichtigen - von ihm nicht zu vertretenden - Grund kündigt, gilt der Paragraph zur Kündigung dieses Vertrages entsprechend.

11. Über- und Weitergabe von Daten

- 11.1.** Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vertragsgegenständlichen Unterlagen in EDV-gerechter Form zu verarbeiten und zur Verfügung zu stellen.
- 11.2.** Der Auftragnehmer willigt in die Weitergabe seiner Kontakt- und Kommunikationsdaten an andere Projektbeteiligte ein.

12. Schlichtungsvereinbarung

Sofern ein Vertragspartner bei Streitigkeiten über Inhalte dieses Vertrags vor Beschreiten des Rechtswegs zu den ordentlichen Gerichten die Schlichtungsstelle des GIH e.V. (Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker - Bundesverband e.V.) auf Grundlage der Schlichtungsordnung des GIH (abrufbar unter www.gih.de/leistungen/schlichtungsstelle/) anruft, stimmt der andere Vertragspartner schon heute der Durchführung des Schlichtungsverfahrens (Ziff. 3 der Schlichtungsordnung des GIH) zu.

Diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt, dass die Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers der Durchführung eines Schlichtungsverfahrens zustimmt.

13. Förderung für Energieberaterdienstleistungen

1. Dieser Vertrag wird zu den unter Punkten 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 und 4.1.6, genannten Konditionen unter dem Vorbehalt geschlossen, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine finanzielle Zuwendung für die Leistung des Energieberaters bewilligt. Den Vertragsparteien ist bekannt, dass auf die Förderung kein Rechtsanspruch besteht. Sollte kein Zuschuss für die Dienste des Energieberaters erteilt werden, aber bis dahin schon die Leistung für den oben genannten Auftraggeber durch den oben genannten Auftragnehmer für die unter Punkt 1 genannte Immobilie erstellt worden sein, dann ist der Auftraggeber verpflichtet, den zum Vertragsabschluss geltenden staatlichen Zuschuss zusätzlich zum vereinbarten Honorar gegenüber dem Auftragnehmer zu bezahlen. Mit Unterschrift dieses Vertrages stimmt der Auftraggeber dieser Regelung zu. Der Auftraggeber sichert zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift zu, dass bis dahin für die unter Punkt 1 genannte Immobilie weder ein Sanierungsfahrplan schon erstellt worden ist, noch ein Antrag auf Zuschuss für die Dienste eines Energieberaters bei der entsprechenden Förderstelle eingereicht worden ist. Genauso sichert der Auftraggeber zu, dass noch kein Antrag für staatliche Zuschüsse – weder beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) noch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) noch bei sonstigen Förderstellen, Städten oder Gemeinden für die auf Seite 1 genannte Immobilie / für das auf Seite 1 genannte Bauvorhaben gestellt worden ist.

2. Weicht die Bewilligung von der / den Förderstelle/n vom Beratungsvertrag ab, hat der Auftragnehmer das Recht, binnen einer Woche nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung vom Vertrag zurückzutreten.

14. Sonstiges

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass eine staatliche Förderung oder eine Förderung von einer Stadt / Gemeinde nicht garantiert ist. Einen Anspruch auf einen staatlichen Zuschuss hat der Auftraggeber erst dann, wenn eine Bewilligung des Antrages vorliegt, vorher besteht kein Rechtsanspruch. Die Förderrichtlinien des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sind unter der Webeseite: [https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente Gebaeude/effiziente gebaeude node.html](https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html), die Förderrichtlinien der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unter der Webseite: <https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/> einsehbar. Der Auftraggeber bestätigt die Richtlinien der Förderinstitute / Städte / Gemeinde zur Kenntnis genommen zu haben und bestätigt dies mit der Unterschrift dieses Vertrags.

15. Schlussbestimmungen; Gerichtsstand

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag müssen in Schriftform erfolgen.

Gerichtsstand:

16. Verzicht auf den Widerruf:

☐

Ich/Wir bin/sind ausdrücklich einverstanden und verlange(n) ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger und auch teilweiser Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht verliere, selbst dann, wenn die 14-tägige Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist.

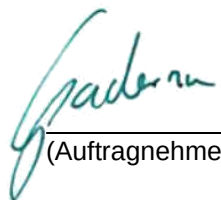
Unterschriften

(Ort, Datum)

(Auftraggeber)

21.05.2026

(Ort, Datum)



(Auftragnehmer)

Widerrufsbelehrung^[1]

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns über Ihren Widerruf mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefon oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Den Widerruf richten Sie bitte an:

(Firmenname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mail)

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass mit den Leistungen während der Widerrufsfrist begonnen werden soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Leistungen entspricht.

(Ort, Datum)

(Ort, Datum)

(Bauherr)

(Energieberater)

In Kenntnis der obigen Widerrufsbelehrung verlange ich ausdrücklich, dass der Energieberater mit seiner Leistung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer mein Widerrufsrecht verliere.

(Ort, Datum)

(Ort, Datum)

(Bauherr)

(Energieberater)

¹ Das Muster entspricht der gesetzlichen Vorlage nach Anlage 1 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2 EGBGB bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen. Wenn der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume (§ 312b Abs. 1 BGB) des Energieberaters abgeschlossen wird, steht dem Bauherrn ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu, worüber der Bauherr vom Energieberater in der in der aus der Vorlage ersichtlichen Form und dem hier beschriebenen Umfang zu informieren ist (vgl. § 312d Abs.1 BGB).

Muster-Widerrufsformular^[2]

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:

(Firmenname)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ, Ort)

(E-Mail)

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Leistungen der Energieberatung:

Bestellt am (*)/erhalten am (*) [bzw. beauftragt am]:

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

² Entsprechend der gesetzlichen Vorlage nach Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr.2 EGBGB bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen